GUÍA PRÁCTICA · ACTUALIZADA A OCTUBRE DE 2026

Se vence tu alquiler

Renovar, negociar o mudarte:
cartas, números y plazos para decidir con tiempo.

CAPÍTULO 0 · ANTES DE EMPEZAR

Cómo usar esta guía

Para inquilinos y propietarios cuyo contrato de alquiler vence en los próximos meses.

Un contrato que vence deja de ser una rutina: desde el DNU 70/2023, el plazo, el ajuste y la moneda se acuerdan libremente, y cada renovación es una **negociación nueva**. Esta guía te ayuda a llegar con números, con tiempo y con las cartas para dejar todo por escrito.

> **NO ES ASESORAMIENTO LEGAL**
> Es información general. Las normas de alquileres cambiaron varias veces y los contratos tienen cláusulas propias. Ante un conflicto o un desalojo, consultá a un abogado o a un colegio profesional.

Capítulo	Qué resuelve
1. Qué pasa cuando vence	Si el contrato sigue, qué dice el Código y por qué importa la carta.
2. Cronograma	Qué hacer 120, 90, 60 y 30 días antes.
3. Qué negociar	Precio, ajuste, plazo, depósito, garantía, salida.
4. Renovar o mudarte	La cuenta con costo de entrada y punto de equilibrio.
5. Si no hay acuerdo	Cómo dejar la propiedad o qué hacer si el otro no responde.
6. Errores frecuentes	Los que salen más caros.
Anexo	Cartas modelo y fuentes.

> **LA CALCULADORA GRATIS**
> Compará renovar contra mudarte:
> kit-monotributo.fernandezfrancowork.workers.dev/renovar-alquiler-o-mudarse

CAPÍTULO 1 · QUÉ PASA CUANDO VENCE

El contrato no se renueva solo

La carta marca el comienzo de la negociación.

Según las fuentes consultadas sobre el Código Civil y Comercial (art. 1218), si vence el plazo y el inquilino sigue en la propiedad **no hay tácita reconducción**, es decir, el contrato no se renueva automáticamente por un nuevo plazo. En cambio, la locación continúa en los mismos términos hasta que cualquiera de las partes la da por concluida mediante una **comunicación fehaciente**. Recibir el alquiler no cambia esa regla.

Las fuentes son secundarias (abogados.com.ar, leyfacil, un fallo de la Cámara Civil). Confirmá el texto vigente en Infoleg o con un abogado antes de decidir.

Sin renovación	Carta	Por escrito	Plazo libre
automática (art. 1218)	fehaciente (carta documento)	toda prórroga y acuerdo	desde el DNU 70/2023

Qué cambia por el DNU 70/2023, según el análisis de estudios jurídicos y del Colegio de Escribanos: el **plazo** se fija libremente, sin mínimo; si el contrato no dice nada, el plazo supletorio es de 2 años en vivienda permanente. Se derogó la Ley 27.551 (de alquileres) y artículos del Código sobre ajuste e indexación, de modo que **el ajuste y la moneda se pactan libremente** entre las partes.

> **DOS RIESGOS DE QUEDARTE SIN CARTA**
> Para el inquilino: el propietario puede dar por terminada la locación y pedir la entrega. Para el propietario: seguir cobrando sin dejar nada escrito complica después pedir un nuevo precio. En ambos casos, conviene dejar todo por escrito.

CAPÍTULO 2 · CRONOGRAMA

Qué hacer según los días que faltan

Empezar a hablar con 60 a 90 días de anticipación es una práctica recomendada por profesionales.

CRONOGRAMA

- [ ] **120 días antes**: releé el contrato: plazo, fecha de vencimiento, ajuste pactado, cláusula de renovación y de rescisión, garantía y depósito.
- [ ] **120 días antes**: averiguá los precios de alquileres parecidos en tu zona (portales y avisos), con fecha y captura.
- [ ] **90 días antes**: avisá por mensaje que querés hablar de la renovación y proponé una fecha.
- [ ] **90 días antes**: definí tu piso y tu techo (hasta cuánto aceptás y a partir de cuándo te mudás).
- [ ] **60 días antes**: enviá la propuesta por escrito con precio, ajuste, plazo y condiciones.
- [ ] **60 días antes**: si pensás mudarte, ya empezá a ver opciones (capítulo 4).
- [ ] **30 días antes**: si no hay acuerdo, mandá la carta de no renovación o de intimación (ver anexo).
- [ ] **Al firmar**: nuevo contrato por escrito o adenda firmada por todos, con el estado de la propiedad y los pagos al día.

CAPÍTULO 3 · QUÉ NEGOCIAR

Los puntos de una renovación

El precio es solo uno de ellos.

Punto	Qué conviene acordar	Para quién importa más
Precio inicial	Monto en pesos y fecha desde la que rige.	Ambos
Ajuste	Índice (IPC, UVA, acuerdo fijo), frecuencia y cómo se informa.	Inquilino: previsibilidad. Propietario: no perder contra la inflación.
Plazo	Duración y si hay prórroga automática pactada.	Inquilino: estabilidad.
Depósito y garantía	Si se mantienen, se actualizan o se devuelven.	Inquilino: no inmovilizar plata de más.
Reparaciones	Quién paga qué, con topes y plazos.	Ambos
Rescisión anticipada	Aviso, penalidad y desde cuándo.	Inquilino: poder mudarse.
Mascotas, subalquiler, uso	Qué se permite.	Ambos
Expensas, impuestos	Quién paga qué y cómo se comprueba.	Ambos

- **Armá escenarios**: calculá el costo total de 12 meses con tres inflaciones posibles. Un alquiler más bajo con un mal ajuste puede salir más caro que uno más alto con un ajuste razonable.
- **Mostrá datos**: capturas de avisos parecidos y tu historial de pagos puntuales.
- **Ofrecé algo a cambio**: más plazo, pago adelantado de un mes o menos pedidos de reparación pueden bajar el precio.
- **Propietarios**: un buen inquilino evita meses vacíos, gastos de aviso y comisión de un nuevo contrato; es un argumento para mantener el precio razonable.

CAPÍTULO 4 · RENOVAR O MUDARTE

La cuenta que decide

No es solo comparar alquileres: mudarse tiene un costo de entrada.

Compará los **costos únicos de mudarte** contra la **diferencia mensual** entre quedarte y el nuevo alquiler. El resultado es el **punto de equilibrio**: cuántos meses necesitás vivir en el nuevo lugar para que la mudanza valga la pena.

Costo único de mudarte	Cómo estimarlo
Mudanza (flete o empresa)	Tres presupuestos por escrito.
Depósito en garantía	Lo que pida el nuevo contrato; recuperable al final si se pactó así.
Mes adelantado	Si lo piden; es un costo de caja, no definitivo.
Comisión de la inmobiliaria	Si hay intermediario, lo que figure en el contrato; varía y debe estar por escrito.
Servicios y trámites	Altas, cambio de domicilio, internet.
Superposición de alquileres	Si pagás dos lugares unas semanas.

Ejemplo: si el nuevo alquiler es $ 50.000 menor por mes (miles de $)

Costos únicos Ahorro en 12 meses

En el ejemplo, los costos únicos ($ 400.000) se recuperan en 8 meses ($ 400.000 ÷ $ 50.000). Después de eso, cada mes ahorrás $ 50.000. Cargá tus números en la calculadora de la web: son solo ejemplos.

> **LO QUE LA CUENTA NO MIDE**
> La cercanía al trabajo, a la escuela o a la familia, el ruido, la seguridad y el estado del lugar también cuentan. Poné un número a lo que valorás y compará con el ahorro.

CAPÍTULO 5 · SI NO HAY ACUERDO

Cómo salir ordenado

Sin discusiones y con pruebas.

1. **Comunicá por escrito** (carta documento o medio fehaciente) que no vas a renovar, con la fecha de entrega.
2. **Acordá la fecha de entrega** y el estado: fotos del inventario inicial y del final, fechas y firmas.
3. **Dejá todo pago**: alquiler, expensas, servicios; pedí los comprobantes y el libre deuda si corresponde.
4. **Pedí la devolución del depósito** y fijá la fecha; si la propiedad está en buen estado, es lo que corresponde.
5. **Entregá las llaves** y firmá un acta de entrega con fecha y hora.
6. **Si el propietario no responde o no devuelve el depósito**, reclamá por carta documento; el siguiente paso es la mediación y, si hace falta, un abogado.

Para el propietario: si el inquilino no deja la propiedad al terminar el contrato, no hagas justicia por mano propia (cambiar cerraduras, cortar servicios). Hay una vía judicial para pedir la entrega; consultá a un abogado.

> **NO CORTES LOS SERVICIOS NI CAMBIES LA CERRADURA**
> Es una situación de riesgo legal para el propietario. Antes de actuar, enviá la intimación por escrito y consultá a un profesional.

CAPÍTULO 6 · ERRORES FRECUENTES

Los que más cuestan

- **Esperar a que llegue el vencimiento** para empezar a hablar.
- **Aceptar de palabra** y no firmar adenda o contrato nuevo.
- **Dejar de pagar** cuando hay desacuerdo; empeora tu posición.
- **No comparar** con avisos reales de la zona.
- **Firmar un ajuste sin calcular** cuánto sube con distintas inflaciones.
- **No sacar fotos** al entregar el lugar.
- **No pedir libre deuda** de expensas y servicios.
- **Dar un depósito sin recibo**.

Si ya firmaste algo que no entendés o recibiste una intimación, consultá a un abogado antes de contestar.

CAPÍTULO A · ANEXO

Cartas modelo

Completá los datos entre corchetes y enviá por un medio que deje constancia.

Carta 1: propuesta de renovación

[Ciudad], [fecha]. A [nombre del propietario/inquilino]. Domicilio: [dirección]. Ref.: contrato de locación de [dirección de la propiedad], con vencimiento el [fecha].
Por la presente le propongo renovar el contrato en las siguientes condiciones: plazo de [__] meses desde el [fecha]; alquiler mensual inicial de $ [__]; ajuste [índice y frecuencia]; depósito [se mantiene / se actualiza / se devuelve]; resto de las cláusulas sin cambios. Le ruego respuesta antes del [fecha]. Saludo atentamente. [Firma y aclaración]

Carta 2: no renovación

[Ciudad], [fecha]. A [nombre]. Domicilio: [dirección].
Comunico que no deseo renovar el contrato de locación de [dirección de la propiedad], que vence el [fecha]. Propongo entregar el inmueble el [fecha], previa inspección conjunta del estado, y coordinar la devolución del depósito de $ [__]. Quedo a su disposición para fijar día y hora. [Firma y aclaración]

Carta 3: intimación por el depósito

[Ciudad], [fecha]. A [nombre]. Domicilio: [dirección].
Intimo a restituir en el plazo de [__] días el depósito en garantía de $ [__], entregado el [fecha] por el contrato de la propiedad de [dirección], desocupada y entregada el [fecha]. Caso contrario, iniciaré las acciones correspondientes. [Firma y aclaración]

Son modelos orientativos. Adaptalos a tu contrato y, si hay un conflicto serio, consultá a un abogado.

Fuentes

- Art. 1218 del Código Civil y Comercial (continuación de la locación concluida), según abogados.com.ar y leyfacil.com.ar (fuentes secundarias).
- DNU 70/2023, locaciones: análisis de estudios jurídicos y del Colegio de Escribanos (plazo libre, supletorio de 2 años en vivienda, derogación de la Ley 27.551).
- Prácticas profesionales de renegociación: iProfesional y Roomix (60 a 90 días de anticipación).

Aviso importante

Esta guía es información general y educativa, actualizada a octubre de 2026. No constituye asesoramiento legal. Las normas de locaciones cambiaron y pueden volver a cambiar; verificá su vigencia en Infoleg. Está prohibida su reventa o redistribución.